

1500180-66.2019.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Injúria

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... já foi processado e condenado por tráfico. Quanto aos fatos, admitiu que publicou fotos de Gabriela com os seios à mostra, mas não quis expor sua imagem, tanto que cobriu seu rosto com emoji. Contou que no momento da raiva, fez essa publicação, mas colocou um emoji em seu rosto para não expor sua pessoa. Acreditava que ninguém descobriria que era sua ex-namorada Gabriela, mesmo tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500180-66.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500180-66.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Injúria

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2038225/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3550560 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3847/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3807/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2038225 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3847/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3807/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2038225 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3847/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3807/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2038225 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3847/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3807/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2038225 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3847/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3807/18/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALVES DE MORAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

RAFAEL ALVES DE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 218-C, § 1º, do Código Penal, porque, no dia 20 de novembro de 2018, na Rua Antenor José dos Santos, nº 90, Vila Centenário, centro, nesta cidade e comarca, teria divulgado, por meio de aplicativo de celular, fotografia da vítima Gabriela Dominique Silvio da Cruz, contendo cena de nudez, sem seu consentimento, sendo que o agente manteve relação íntima de afeto com a vítima.

A denúncia foi recebida em 15/10/2019 (fls. 68/69) e ratificado seu recebimento em 04/10/2021 (fls. 102/104).

O réu foi citado pessoalmente (fls.75) e apresentou resposta à acusação a fls. 79/83.

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foi ouvida a vítima, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03 e 04/05), imagens (fls. 18/22) e pela prova oral coligida.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, RAFAEL ALVES DE MORAES disse que tem 28 anos, é solteiro, tem filhos, já foi processado e condenado por tráfico. Quanto aos fatos, admitiu que publicou fotos de Gabriela com os seios à mostra, mas não quis expor sua imagem, tanto que cobriu seu rosto com emoji. Contou que no momento da raiva, fez essa publicação, mas colocou um emoji em seu rosto para não expor sua pessoa. Acreditava que ninguém descobriria que era sua ex-namorada Gabriela, mesmo tendo namorado quase dois anos e mostrado sua boca.

A vítima GABRIELA DOMINIQUE SILVIO DA CRUZ, em juízo, confirmou que namorou com réu por um ano e 10 meses e que, após o término do namoro, depois de uma briga entre os dois, o réu publicou fotos íntimas de seus seios sem a sua autorização no status do whatsapp, no instagram e no facebook, chegando, inclusive, a marcar a declarante nessa última postagem, mas depois ele acabou apagando esta última publicação devido aos comentários das pessoas. Confirmou que é sua a imagem e as conversas de fls. 18/22 com o réu e que ele, inclusive, disse que ela “não vale nada” após ser advertido de que deveria parar de fazer aquelas postagens. Contou que a imagem de fls. 18 foi enviada pela declarante ao réu em um ato de burrice. Reafirmou que o réu postou sua foto no facebook, marcou a declarante, mas apagou o conteúdo rapidamente. Disse que tem pessoas que viram as postagens de sua foto íntima nas redes sociais facebook e instagram que podem testemunhar. Esclareceu que, pela sua boca, dava para reconhecê-la apesar do emoji e que foi avisada por uma amiga da publicação de sua foto íntima pelo réu no facebook.

Como se vê, restou comprovado que a vítima GABRIELA e o denunciado RAFAEL foram namorados pelo período de um ano e dez meses.

Comprovou-se, outrossim, que, no dia dos fatos, RAFAEL publicou uma foto de sua ex-namorada com os seios à mostra no status do aplicativo do WhatsApp, sem a permissão da ofendida, consoante documentos de fls. 18/22.

Aliás, de acordo com a ofendida, em depoimento prestado em juízo, o réu fez idênticas postagens nas redes sociais facebook e instagram, mas acabou deletando as publicações por conta dos comentários das pessoas.

Tanto foi possível identificar GABRIELA pelas fotos, mesmo com a presença de um emoji cobrindo parcialmente seu rosto, que a vítima foi avisada por uma amiga que o réu havia feito uma publicação com os seus seios à mostra no facebook.

Ademais, diante das características físicas da ofendida, facilmente perceptíveis pelo chat da audiência virtual, mesmo com a utilização de um emoji cobrindo parcialmente seu rosto (fls. 18), qualquer pessoa do círculo estreito do casal poderia facilmente identificá-la pela postagem, que mostra sua boca e o colo do seio.

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade do delito, é de rigor a procedência da ação penal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Embora o réu ostente condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n.º 1500078-74.2021.8.26.0618), constata-se que a r. sentença condenatória ainda não transitou em julgado (vide certidão as fls. 126/127).

Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançada em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

“O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, “ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de “circunstâncias sociais de cunho negativo”, cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito”.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja: 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, presente a circunstância atenuante da confissão, contudo, deixo de diminuir a pena, tendo em vista que já fixada no mínimo legal (Súmula 231 STJ). Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 218-C, §1º do Código Penal, uma vez que o réu manteve relação íntima de afeto com a vítima. Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço), perfazendo o total definitivo de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, consoante exegese do artigo 33, §2º, alínea c do Código Penal.

Considerando-se o montante de pena aplicado ao réu e atento ao caráter retributivo e preventivo da sanção penal, substituo a pena corporal por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções e prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo em favor da vítima.

Inviável a suspensão condicional da pena, diante do teor do artigo 77, inciso III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, CONDENO o réu RAFAEL ALVES DE MORAES como incurso artigo 218-C, §1º do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções e a prestação pecuniária no valor equivalente a um salário mínimo em favor da vítima.

Incabível a concessão de suspensão condicional da pena, conforme sobejamente explicitado (CP, art. 77, III).

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixo o regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O réu deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor

de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03. Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de honorários. P.I.C.

Caçapava, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA